涟源市三甲乡柳坪村“8.20”黄某文自建房触电坠亡事故调查报告

发布时间： 2025-11-14 08:54 浏览量：360 【字体： 大 中 小】

2025年8月20日，我市三甲乡柳坪村发生一起自建房安全事故，造成1人死亡。根据职责和安排，我局与农业农村局共同组织了事故的初步调查，现将有关情况报告如下。

一、相关人员基本情况

黄某文：女，自建房户主，身份证号码：43250319******0825，现年45岁，联系电话：1997383****，系三甲乡柳坪村大柏组村民，丈夫刘某云：现年50岁，身份证号码：43250319******1037，手机号码：1997383****，户籍地：六亩塘街道梅兰村石边组，上门女婿。全家共5人，儿子黄某安21岁，女儿黄某23岁，小女儿刘某乐10岁，系原建档立卡贫困户，黄某文夫妻常年在外务工，施工现场由黄某文的父母在家管理。

梁某权：男，现年59岁，身份证号码：43250319******1016，系死者段某国的姨妹夫，手机号码：1667381****，六亩塘街道芙蓉社区罗家组村民，是黄某文自建房的施工负责人，工匠培训合格证号：湘建匠2024138200184。

段某国（死者）：男，现年68岁，身份证号码：43250319******2356，系梁某权的姨姐夫，户籍地：安平镇凉水井村，施工现场钢筋工。

二、事故经过及现场情况

2025年8月20日，黄某文自建房当天的施工内容是二楼楼面绑扎钢筋，当天施工人员有四人，工匠梁某权及其妻子李某连，段某国（死者）以及另外一名钢筋工刘某文。事故发生时，梁某权的妻子李某连正与段某国（死者）一起在二楼楼面西北角处施工，段某国负责安放钢筋，李某连负责绑扎。据现场目击证人反映，当日上午7时50分，段某国（死者）在三甲乡柳坪村大柏组黄某文自建房工程的二楼西北角安放钢筋过程中，钢筋不慎触碰房屋西北角上方的10KV高压线，触电后连人带钢筋坠落至一楼，现场人员李某连等人上去查看时发现当事人已经没有了呼吸，且手、脚处有明显灼烧痕迹，项目承包工匠梁某权在现场迅速拨打了急救电话，救护车到现场后，医生当场宣布死亡。事故后市公安局法医到施工现场进行了尸检，初步判断系触电后高处坠落身亡，具体属于触电直接身亡还是触电导致高处坠落再身亡需进一步尸检。

建筑工地位于三甲乡柳坪村大柏组，工程性质属于改扩建工程，现场改扩建施工内容包括原既有一层建筑（层高约3.6米，建筑面积约105㎡左右）楼面上新增第二层（无审批资料，施工布局与一层相同）和新增占地面积73㎡的二层建筑（有三甲乡政府的审批资料《农村宅基地和建房（规划许可）审批表》，审批表上自然资源部门意见有黄某签字，其他部门意见有李某意签字，农业农村部门审查意见有黄某江签字，乡镇政府审核批准意见有陈某尧签字且有刘某阳印章，详见附件），扩建工程施工总建筑面积约251㎡左右，施工进度已完成整体二层楼面支模，二层楼面钢筋绑扎作业已完成50%左右。原既有建筑一层楼面与西北角上方的10KV高压线最近处斜线距离目测大约3.5米左右，原既有建筑无审批流程的扩建加层后，二层楼面距高压线最近处水平距离目测1米左右。新扩建经审批的占地面积73㎡宅基地二

层楼面与高压线最近水平距离目测约2米左右，该高压线系无绝缘防护裸线，且现场无任何外电防护措施和警示标志。

现场房屋四周未搭设外脚手架，无任何安全防护设施，二楼西北角有一台滑动式简易吊，楼层支模采用单根立杆，底端垫红砖，立杆未拉结，天沟板采用斜撑木方支顶且未拉结成整体，现场无任何安全警示标牌，无建房公示牌。

三、黄某文自建房审批及监管情况

经初步调查，黄某文属于原建档立卡贫困户，符合危房改造对象，2018年9月28日申请原址翻新建设，批准占地面积180㎡。因脱贫攻坚期间，危房改造的政策要求只能建一层，面积人均不能超过18㎡，另可以建生活用房30㎡。因此，由于其户籍人口为4人，黄某文在2019年10月30日只完成建设一层，建筑面积约105㎡。2016年，在原址翻新建设之前，电力部门在其宅基地上空架设了一排10KV高压线，高压线路与黄某文既有一层建筑相距目测大约3.5米左右。依据《电力设施保护条例实施细则》第五条之规定，10KV距建筑物最少水平安全距离是1.5米。依据《电力设施保护条例》“（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏　5米”。依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024第8.1.2条的行业标准规定，在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离是10KV的高压线最小安全操作距离是8米。该建筑加建二层不符合安全距离规范要求。但在黄某文建房时审批资料未见电力部门的审批意见。2019年10月30日通过建设项目竣工验收，黄某文获取危房补助资金2.7万元。

由于原审批手续超过两年已失效，2025年4月15日黄某文申请房屋改扩建，三甲乡政府于6月20日审批通过，批准占地面积73㎡，建筑面积146㎡，建筑层数二层，建筑高度10米。审批资料中同样未见电力部门签署意见。

经查询审批资料2025年6月20日黄某文与工匠梁某权签订了一份《农村住房建设工程施工协议》，协议明确了总建筑面积420㎡，承包价格按240元/㎡计算，合同总价为100800元，协议后附简易平面图纸两份，分别是一层平面图建筑面积192.03㎡和二层平面图建筑面

积192.03㎡，合计384.06㎡（该面积含原既有一层建筑约105㎡）。当日黄某文还签了一份《村民建房质量安全责任承诺书》。

2025年6月户主黄某文将项目以口头约定的形式按226元/㎡的价格承包给户主丈夫刘某云堂弟介绍的工匠梁某权，于2025年7月开始动工建设。

户主购买了由中国人寿保险股份有限公司承保的《国寿建筑工程团体意外伤害保险（C款）》和《国寿附加建筑工程意外费用补偿团体医疗保险（A款）》两个险种，保费1048元，施工总面积262㎡，险种包含总保额60万元，每一被保险人上限保额20万元。

四、存在的问题

依据《湖南省居民自建房安全管理若干规定》第二条第二款“乡镇人民政府、街道办事处应当落实属地责任，负责本辖区内居民自建房安全监督管理工作，对居民自建房的安全进行日常监管，开展居民自建房安全管理有关法律法规和安全知识的宣传，建立健全房屋安全管理员、网格化动态管理等制度，及时制止违法建设和其他危害房屋安全的行为。”《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村住房质量安全监管的通知》（湘政办发〔2021〕78号）（以下简称《通知》）第二条之相关规定，三甲乡人民政府应履行监管职责。

经查，2025年4月15日三甲乡相关部门到场进行选址踏勘和定点放线；6月17日到现场检查基坑基槽施工；6月24日和7月9日到现场检查工程重要节点（以上到场情况都有现场拍摄照片）；7月29日对现场施工进行检查，并对检查情况进行了登记，详见《涟源市居民自建房安全生产排查整治情况登记表》（检查人员签字：刘某军、李某志，被检查人签字：黄某后，黄某后系户主黄某文父亲）。但存在如下问题。

一是宅基地审批把关不严。2025年6月20日黄某文的《农村宅基地批准书》只批准了占地面积73㎡，总建筑面积146㎡的扩建部分，但扩建工程实际施工包括了未经审批的原既有建筑二层加层，违反了《涟源市人民政府关于印发<涟源市农村宅基地和住房建设管理办法>的通知》（涟政发〔2021〕3号）（以下简称《办法》）第二十一条第一款“未经审批和定位放线，村民不得组织施工。”

二是选址存在明显不当。户主黄某文在原既有建筑上未经审批加层建设导致建筑物与2016年架设完成的既有10KV高压线严重超出电力部门规定的安全水平距离1.5米和住建部门规定的最小安全操作距离8米且现场无任何安全防护措施，违反了《办法》第二十二条第二款“建房村民、农村建筑工匠负责人或者建筑施工企业应当采取安全防护措施”。未依据《办法》“第二章规划选址和用地计划第九条禁止在下列区域建设住房：（五）供水、供电、供气和通信等设施管理范围。”和《通知》第一条第三款“乡镇人民政府（含街道办事处，下同）负责核查房屋选址是否符合规划要求、是否存在地质灾害隐患等；”要求进行选址。也未按《办法》第三十四条第二款“涉及林业、电力、天然气管网等部门的要及时征求意见。”的要求，向电力等部门征求意见。

三是监管存在盲区。未依据《通知》第二条第三项第二款“日常巡查中要对房屋基础、主体结构、屋顶防水等重要部位和安拆模板、搭拆脚手架、安全用火用电设施布置等进行监督检查和技术指导，形成质量安全检查记录。建立健全乡镇联合执法机制，查处不按规划、不经审批、不履行基本建设程序、不按图施工等违法违规建房行为，并及时责令停工整改。”相关要求进行监督检查和技术指导。在巡查时未能及时发现现场存在与10KV高压线安全施工距离明显不符合要求等安全隐患，在7月29日的《排查整治情况登记表》中仅登记了“未戴安全帽和未设防护栏杆以及模板支撑底部垫砖”等问题。未依据《通知》第二条第二项“乡镇人民政府要严格落实规范村民住房建设公示制度，负责免费制作公示牌，并在开工放线到场之日至竣工验收合格之日期间设立。”的要求在施工现场设置公示牌。

四是乡村建筑工匠没有履行施工安全责任。根据湖南省住建厅和人社厅联合印发的《湖南省乡村建设工匠管理办法》第十三条之规定，乡村建设工匠应严格按照住房设计图，施工技术标准和操作规程施工，确保施工质量和安全。不得为未取得乡村建设规划许可的村民进行住房建设。扩建工程实际施工包括了未经审批的原既有建筑二层加层且施工现场无有效图纸，违反了《办法》第二十一条第一款“未经审批和定位放线，村镇建筑工匠或者建筑施工企业不得组织施工”、第二款“不得无图施工或者擅自变更设计”房屋已建设至二层，脚手架仍未搭设，现场违规使用《住房城乡建设部关于发布<房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）的公告>》明令限制使用的简易吊装机具，施工现场无任何安全

施工防护措施且支模架未按要求设置，施工现场未设置任何警示标志、标牌，施工现场存在较多安全隐患。在高压线明显不能保证安全施工的情况下不采取任何安全措施，违反了《办法》第二十二条第二款“建房村民、农村建筑工匠负责人或者建筑施工企业应当采取安全防护措施”。

同时乡村建筑工匠还存在违规用工情况，死者段某国已经68岁，超过了用工年龄。

五、处理建议

一是将政府部门履职不力的三甲乡人民政府负责乡村建设审批和农村住房安全监管的相关人员移送市纪委监委追责问责。村级组织由乡镇纪委问责到位。依据《办法》第三十八条：“违反本办法规定，有下列情形之一的，依法追究相关人员责任：（二）未按照规定的条件和程序办理审批手续的；（四）对农村住房建设违法行为巡查不到位、报告不及时、制止查处不力的”。

二是对乡村建设工匠的相关违法行为移送城管综合执法局予以处罚。

三是由三甲乡人民政府组织对黄某文自建房完善审批手续，消除安全隐患，确保施工和居住安全。

涟源市住房和城乡建设局

2025年8月27日

信息来源： 涟源市住房和城乡建设局　作者： 涟源市住房和城乡建设局

【 关闭窗口 】

扫码浏览

国家部委办网站

各省市政府网站

省内市州政府网站

各县市区政府网站

友情链接

站点地图

适老化
无障碍服务

娄底市违法和不良信息举报中心

主办：涟源市人民政府办公室
承办：涟源市数据局（涟源市行政审批服务局）
网站联系电话：0738-4980799(仅受理网站建设维护相关事宜)
邮箱：lydzzwb@163.com
地址：涟源市梅亭路与振定路交叉路口西北侧工业桥旁
网站标识码：4313820002
湘公网安备： 43138202000119号
备案序号：湘ICP备05001843号-1